

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4420/2539

กรมศุลกากร
บริษัท น้ำมัน คาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 110, มาตรา 122

นายเรือซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือควบคุมเรือหรืออากาศยานหรือตัวแทน หรือทั้งสองคนร่วมกันมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าของพนักงานศุลกากรที่ไปปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องว่าน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นที่จำเลยจำหน่ายให้บริษัทการบินระหว่าง ประเทศได้นำออกไปจากประเทศไทยจริงหรือไม่ และมีจำนวนเท่าใดเพื่อรับรองต่อกรมสรรพสามิตให้คืนภาษีอากรแก่จำเลย เมื่อจำเลยเป็นเพียงบริษัทผู้ค้าน้ำมันที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นแก่บริษัทสายการบินเพื่อใช้เติมให้แก่อากาศยาน มิใช่ นายเรือและไม่ได้ความว่าเป็นตัวแทนนายเรือตามมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2483 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483 ว่า การ

ที่พนักงานไปประจำการก่อนหรือหลังเวลาราชการหรือในวันอาทิตย์ วันหยุด ตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสุทธการพ.ศ. 2469 มาตรา 110 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสุทธการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2483 นั้น ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตาม
ใบแนบ ศ.3 ทำยกกฎกระทรวงและต่อมาวันที่ 10 พฤษภาคม 2521 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 73(พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระ
ราชบัญญัติสุทธการ พ.ศ. 2469ข้อ 2 ให้ยกเลิกใบแนบ ศ.3 ทำยกกฎกระทรวงการ
คลังออกตามความในพระราชบัญญัติสุทธการ พ.ศ. 2469 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2483 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 71(พ.ศ. 2521) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติสุทธการ พ.ศ. 2469และให้ใช้ใบแนบ ศ.3 ทำยกกฎกระทรวง
ดังกล่าวแทน และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสุทธการ
(ฉบับที่ 8)พ.ศ. 2480 อธิบดีกรมสุทธการสั่งลดหย่อนอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับ
พนักงานไปประจำการ ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพตามใบแนบ ศ.3ทำยกกฎกระทรวง
ฉบับที่ 73 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุทธการ พ.ศ. 2469 โดย
ได้ออกประกาศกรมสุทธการที่ 14/2521 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2521 เรื่อง ลดหย่อน
อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับพนักงานไปประจำการ ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพให้เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมสำหรับพนักงานไปประจำการ ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ดังนี้ 2.1
ถ้าได้ยื่นคำขอทำการไว้ต่อพนักงานสุทธการในเวลาราชการก่อนเวลา 16.30 นาฬิกา
ของวันก่อนวันที่จะทำการหรือได้ยื่นคำขอทำการก่อนเวลา 16.30 นาฬิกา ว่าจะ
ทำการนอกเวลาราชการในวันเดียวกับวันที่ขอ 2.1.1 ประจำการในเรือเข้าหรือขา
ออก (ก) กลางวัน วันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดล่ำละ 300 บาท(ข) เวลาตั้งแต่
18.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ล่ำละ 300 บาท(ค) เวลาตั้งแต่ 24.00 นาฬิกา ถึง
06.00 นาฬิกา ล่ำละ 400 บาทจำเลยประกอบกิจการค้าส่งออกประเภทน้ำมันเชื้อ
เพลิงและน้ำมันหล่อลื่นโดยเป็นผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้แก่
บริษัทผู้ประกอบธุรกิจการบินระหว่างประเทศวิธีการจำหน่ายจำเลยจะเติมน้ำมันเชื้อ

เพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้แก่อากาศยานของบริษัทผู้ประกอบการบินต่าง ๆ ที่เข้ามาจอดที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ก่อนจะเดินทางออกจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นดังกล่าว จำเลยซื้อจากต่างประเทศและต้องเสียภาษีอากรนำเข้าต่อกรมสรรพสามิตขณะนำเข้ามาในประเทศไทยเมื่อจำเลยจำหน่ายน้ำมันดังกล่าวโดยเติมให้แก่อากาศยานที่เดินทางออกจากประเทศไทย จำเลยจึงมีสิทธิจะได้รับคืนภาษีอากรนำเข้าที่ชำระไว้ต่อกรมสรรพสามิต โจทก์มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องว่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นที่จำเลยจำหน่ายให้แก่บริษัทผู้ประกอบการบินระหว่างประเทศได้นำออกไปจากประเทศไทยจริงหรือไม่ และมีจำนวนเท่าใด เพื่อรับรองต่อกรมสรรพสามิตให้คืนภาษีอากรให้แก่จำเลย เมื่อระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2521 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2531 จำเลยได้ยื่นคำขอทำการไว้ต่อพนักงานศุลกากรในเวลาราชการก่อนเวลา 16.30 นาฬิกา ของวันก่อนวันที่จะทำการรวมกับยื่นคำขอทำการก่อนเวลา 16.30 นาฬิกา ว่าจะทำการนอกเวลาราชการในวันเดียวกับวันที่ขอโดยได้วางเงินประกันให้คุ้มเงินค่าทำการล่วงเวลา สำหรับเดือนหนึ่ง ๆ ทั้งนี้ เพื่อสะดวกแก่ผู้ค้าคือจำเลย โดยขอให้เจ้าพนักงานของโจทก์ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นของจำเลยแก่อากาศยานที่เข้ามาจอดในท่าอากาศยานกรุงเทพฯ และจะเดินทางออกไปนอกประเทศไทย เจ้าพนักงานของโจทก์ซึ่งประจำการ ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ จึงได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบว่าจำเลยได้เติมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้แก่อากาศยานและอากาศยานได้เดินทางออกไปนอกประเทศจริงหรือไม่ ตามอำนาจหน้าที่ในช่วงเวลาก่อนหรือหลังเวลาราชการหรือในวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุด ในเรือซึ่งเป็นอากาศยานตามคำขอของจำเลย และเพื่อความสะดวกของจำเลยดังกล่าว จำเลยจึงต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับพนักงานไปประจำการก่อนหรือหลังเวลาราชการในวันเสาร์ วันอาทิตย์หรือวันหยุดตามใบแนบ ศ.3 ทำยกฎกระทรวงฉบับที่ 73 (พ.ศ. 2521) จำเลยได้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับพนักงานไปประจำการในเรือคือ

อากาศยานขาเข้าหรือขาออกให้แก่โจทก์ โดยชำระเป็นช่วงเวลาทำการกลางวันเสาร์ วันอาทิตย์หรือวันหยุดระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ในอัตรา 300 บาท และระหว่างเวลา 24.00 นาฬิกา ถึง 06.00 นาฬิกา ในอัตรา 400 บาท ซึ่งไม่ถูกต้องที่ฎีกาจำเลยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่โจทก์ตามช่วงเวลาเป็นรายลำอากาศยานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในใบแนบ ศ.3 ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 73 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และประกาศกรมศุลกากร ที่ 14/2521 รายละเอียดที่จำเลยชำระค่าธรรมเนียมไว้ไม่ถูกต้องมีดังต่อไปนี้ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2522 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2522 จำเลยจะต้องชำระเงินเพิ่มให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวน 161,163.75 บาท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2523 จำเลยจะต้องชำระเพิ่มเติมให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวน 392,501.25 บาท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2524 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2524 จำเลยจะต้องชำระเพิ่มให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวน 12,189.375 บาท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2525 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2525 จำเลยจะต้องชำระเพิ่มให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวน 215,151.875 บาท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2526 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2526 จำเลยจะต้องชำระเพิ่มเติมให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเงิน 94,142.50 บาท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2527 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2527 จำเลยจะต้องชำระเพิ่มให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวน 1,294,978.125 บาท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2528 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2528 จำเลยจะต้องชำระเพิ่มให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงิน 1,179,068.125 บาท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2529 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2529 จำเลยจะต้องชำระเพิ่มให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวน 994,294.375 บาท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2530 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2530 จำเลยจะต้องชำระเพิ่มให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงิน 1,019,834.375 บาท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2531 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2531

จำเลยจะต้องชำระเพิ่มให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวน 674,276.875 บาท รวมเงินค่าธรรมเนียมที่จำเลยต้องชำระเพิ่มให้แก่โจทก์ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2522 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2531 เป็นเงินจำนวน 4,008,000 บาท ขอบังคับให้จำเลย ชำระเงินจำนวน 6,037,600.625 บาท ให้แก่โจทก์ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยของเงิน 4,008,000 บาท ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้ แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะเรียกค่าธรรมเนียมล่วงเวลาจากจำเลย ขอ ให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของ โจทก์ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 110 เพียงกำหนดสาระสำคัญเกี่ยวกับการกระทำบนเรือในวันอาทิตย์ วันหยุด หรือนอกเวลาราชการที่ต้องขออนุญาตซึ่งเป็นโทษทางอาญาไม่ได้กล่าวถึง ความรับผิดในค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ความรับผิดของนายเรือหรือตัวแทนตามที่ บัญญัติไว้ในมาตรานั้นเป็นความรับผิดในทางอาญาหาได้หมายความว่าความรับผิด ในค่าธรรมเนียมล่วงเวลาซึ่งกำหนดเวลาซึ่งเป็นความรับผิดทางแพ่ง หรือทางภาษี อากรแต่ประการใดนั้นคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับแก่จำเลยชำระเงินค่าธรรมเนียม ล่วงเวลาส่วนที่ยังขาดอยู่พร้อมดอกเบี้ยโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2483 มาตรา 110 และมาตรา 122 ประกอบด้วยกฎกระทรวงการคลังออกตามความใน พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483 กฎ

กระทรวงฉบับที่ 73 (พ.ศ. 2521) และประกาศกรมตุลาการที่ 14/2521 ซึ่งมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติตุลาการดังกล่าวบัญญัติว่า "ถ้าเรือลำใดบรรทุกลงหรือถ่ายออกซึ่งของหรือสินค้าอย่างใด ๆ ก็ดี หรือกระทำการงานอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีในวันอาทิตย์ หรือวันหยุดหรือก่อนหรือภายหลังเวลาราชการดังกล่าวไว้ตามที่รัฐมนตรีกำหนดในกฎกระทรวง นอกจากจะได้อนุญาตจากอธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน และได้เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่รัฐมนตรีกำหนดในกฎกระทรวง ท่านว่านายเรือหรือตัวแทนหรือทั้งสองคนร่วมกันมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทแต่การที่ต้องรับผิดตามมาตรา 110 นี้ ไม่กระทำให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากโทษที่จะพึงต้องรับตามมาตราอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้" มาตรา 122 บัญญัติว่า "ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดวันหยุดและเวลาราชการตุลาการ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม" ส่วนคำว่า "นายเรือ" หมายความว่า บุคคลใด ๆ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือควบคุมเรือ "เรือกำปั่นหรือเรือ" ให้มีความหมายรวมถึงอากาศยานดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติตุลาการ พ.ศ. 2469 มาตรา 2 และพระราชบัญญัติตุลาการ(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2480 มาตรา 3(1) ดังนั้น คำว่า "นายเรือ" จึงมีความหมายถึงผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมเรือหรืออากาศยานและมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติตุลาการนอกจากนี้พระราชบัญญัติตุลาการ พ.ศ. 2469 มาตรา 110 ได้ระบุตัวผู้รับผิดไว้คือ นายเรือหรือตัวแทน หรือทั้งสองคนร่วมกันเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ แม้ว่าบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวเป็นบทบัญญัติความรับผิดในทางอาญา ส่วนความรับผิดในค่าธรรมเนียมล่วงเวลาเป็นความรับผิดทางแพ่ง แต่การเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นแก่อากาศยาน เป็นการกระทำการงานอย่างหนึ่งอย่างใดแก่อากาศยาน ซึ่งนายเรือผู้ควบคุมอากาศยานเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของนายเรือ หรือตัวแทนหรือทั้งสองคนร่วมกันที่จะต้องรับผิดในค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ผู้ยื่นคำขอทำการไว้ต่อพนักงานตุลาการเป็นผู้รับ

ผิด จำเลยเป็นบริษัทผู้ค้าน้ำมันที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นแก่บริษัท
สายการบินเพื่อใช้เติมให้แก่อากาศยาน มิใช่ขายเรือและไม่ได้ความว่าเป็นตัวแทน
ขายเรือตามบทบัญญัติมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469 จำเลยจึง
ไม่มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมล่วงเวลาในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
แก่อากาศยานตามฟ้องแก่โจทก์ ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็น
ฟ้องด้วย"

พิพากษายืน

(สันติ ทักกราล-สุนพ กิริติยุติ-สละ เทศร่ำพรรณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 มาตรา 110 ประกอบด้วยมาตรา
122 นายเรือซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมเรือหรืออากาศยาน หรือตัวแทนหรือ
ทั้งสองคนร่วมกันมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมล่วงเวลาของ
พนักงานศุลกากรที่ไปปฏิบัติหน้าที่บนเรือหรืออากาศยานในขณะที่มีการบรรทุกของ
ลงเรือหรืออากาศยานหรือถ่ายของออกจากเรือหรืออากาศยานจำเลยเป็นเพียงบริษัท
ผู้ค้าน้ำมันที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นแก่บริษัทสายการบินเพื่อไว้
เติมให้แก่อากาศยาน มิใช่ขายเรือ ปัญหาคงมีแต่ว่าจำเลยเป็นตัวแทนของนายเรือ

หรือไม่ ปัญหานี้มีมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 บัญญัติถึงตัวแทนของนายเรือไว้ว่า"ถ้านายเรือลำใดให้อำนาจแก่บุคคลใดให้กระทำการเป็นตัวแทนของตนโดยได้รับอนุมัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ และบุคคลนั้น ยอมรับเป็นตัวแทนโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยาย เพื่อกระทำหน้าที่ใด ๆ ตาม บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ไซ้ ในเมื่อไม่ปฏิบัติหน้าที่ท่านว่าตัวแทนนั้นต้องระวาง โทษเป็นอย่างเดียวกันกับนายเรือ"คดีนี้ข้อเท็จจริงไม่ได้ความว่านายเรือได้มอบ อำนาจให้จำเลยเป็นตัวแทนของขนถ่ายน้ำมันนอกเวลาราชการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ อนุมัติให้เป็นตัวแทนได้จำเลยจึงมิใช่ตัวแทนของนายเรือ ฉะนั้นจำเลยจึงไม่มีหน้าที่ ต้องชำระค่าธรรมเนียมล่วงเวลาของพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ถ้าข้อเท็จจริงเปลี่ยนไป เป็นว่านายเรือได้มอบอำนาจให้จำเลยเป็นตัวแทนกระทำการดังกล่าวโดยพนักงาน เจ้าหน้าที่อนุมัติให้จำเลยเป็นตัวแทนได้ จำเลยก็มีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมล่วง เวลาด้วย อย่างไรก็ดี ถ้ารัฐมนตรีกว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงใหม่เกี่ยว กับค่าธรรมเนียมล่วงเวลาดังกล่าวโดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา 111 แห่งพระราช บัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469 แล้ว ผู้เขียนเห็นว่าจำเลยเป็นบริษัทผู้ค้าน้ำมัน น่า จะต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมล่วงเวลาดังกล่าว เพราะมาตรา 111 ดังกล่าวบัญญัติ ไว้ว่า "เมื่อมีความจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์รายได้ของแผ่นดิน จะต้องวางพนักงาน ประจำเรือ ณ ที่ใดและจะไปยังที่นั้นจากด่านศุลกากรอันใกล้ที่สุดไม่ได้โดยง่ายก็ดี หรือเมื่อนายเรือหรือบุคคลอื่นซึ่งมีประโยชน์ได้เสียประสงค์จะให้พนักงานไปทำการ ณ ที่เช่นนั้นก็ดี ท่านว่าบรรดาค่าเดินทางและค่าธรรมเนียมประจำวันอัตราตามที่ รัฐมนตรีกำหนดในกฎกระทรวงให้คิดเอาแก่นายเรือหรือบุคคลที่ร้องขอ" บริษัทผู้ค้าน้ำมันถือเป็นบุคคลซึ่งมีประโยชน์ได้เสีย รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงการคลังจึงน่าจะ ออกกฎกระทรวงคิดเอาค่าธรรมเนียมจากบริษัทผู้ค้าน้ำมันซึ่งเป็นบุคคลที่ร้องขอได้

ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม